



PUTUSAN
Nomor 3517 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AHMAD GINTING, bertempat tinggal di Jalan Medan Binjai KM. 9,5, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeremia Toga P. Gultom S.H. dan kawan, Para Advokat dan Penasihat hukum pada Kantor *Law Office DNG & Partnership*, beralamat di Gedung Trio, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 17, Blok E-F, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **Ir. MULIA GINTING**, bertempat tinggal di Marqisah Lk.VI, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;
2. **KENAN Br GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Titi Papan, Nomor 6, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan;
3. **PERUNGKUPKEN Br GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim, Gang Mortir, Nomor 10, Desa Helvetiah Tengah, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;
4. **RIAHNA**, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
5. **AHLI WARIS Almarhum CIRCUM Br GINTING**, yang diwakili oleh Para Ahli Warisnya:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2023



- 5.1. EDI DAMENTA SEMBIRING, bertempat tinggal di Jalan Kapten Bila Bangun Puskeswan, Desa Moga Jaya, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo;
- 5.2. HERMINTA SEMBIRING, bertempat tinggal di Jalan Komplek Puskesmas, Desa Kuala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- 5.3. EVI LIENTA SEMBIRING, B Skm, bertempat tinggal di Jalan Pondok Lama Afd. E.P, Desa Marjandi, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalugun;
- 5.4. DERMAWAN SEMBIRING, bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim, Nomor 297, Medan, Kecamatan Medan Helvetiah, Kota Medan;

6. AHLI WARIS Almarhum REHULINA Br GINTING, yang diwakili oleh Para Ahli Warisnya yang bernama:

- 6.1. EGIANA Br BANGUN, bertempat tinggal di Jalan Perum GSA, Blok F, Nomor 11, Kelurahan Pangkalan Kering Timur, Kecamatan Pangkalan Kering, Kabupaten Pelawang;
- 6.2. BURAQO BANGUN, bertempat tinggal di Jalan S Parman, Nomor 29, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan;
- 6.3. ARMAYANTI Br BANGUN, bertempat tinggal di Jalan TGK Makam, Desa DOY, Kecamatan Ullee Kareng, Kota Banda Aceh;
- 6.4. RENNY JANUARITA Br BANGUN, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mayjen S. Parman, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartanta Sembiring, S.H., Sp.N dan kawan, Para

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara pada kantor *Law Office HK & Associates*, beralamat di Jalan Bunga Cempaka, Nomor 22, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n:

1. **SURUNG Br BARUS**, bertempat tinggal di Jalan Karya Sepakat, Nomor 17, Lk. X, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
2. **RUMINDA FRANSISKA Br GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Karya Sepakat, Nomor 17, Lk. X, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
3. **ALFREDO HALGI GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Karya Sepakat, Nomor 17, Lk. X, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
4. **MELINI TRIANITA Br GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Karya Sepakat, Nomor 17, Lk. X, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
Nomor 1 s.d. 4 adalah Para Ahli Waris Alm. MIMPIN GINTING, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Andrianta Tarigan, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm Star & Partners*, beralamat di Jalan Setia Budi Pasar II (*ring road*), Perumahan Villa Grand Nusa Setia Budi, Blok C, Nomor 9, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022;
5. **KEPALA KECAMATAN SUNGGAL**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2023



6. KEPALA DESA PAYA GELI, berkedudukan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 41/SK/KTB/1/2021;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Kesepakatan tertanggal 9 Januari 2000;
4. Menyatakan sah dan mengikat sebidang tanah seluas $\pm 1.542,83 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Medan Binjai Km. 9,5 Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang adalah harta warisan/peninggalan dari Almarhum Ngaku Ginting dan Almarhum Jumba Sembiring;
5. Menyatakan Tergugat secara patut telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Akta Hibah Nomor 19/3/1982 atas nama Tergugat I yang dibuat oleh Turut Tergugat V selaku PPAT dan diketahui oleh Turut Tergugat VI dapat dikategorikan adalah batal demi hukum;
7. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah atas sebidang tanah $1.542,83 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Medan Binjai Km. 9,5 Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan atau pihak lain untuk mengembalikan bukti kepemilikan yang berkenaan sebagai tanda bukti/ kepemilikan sebidang tanah $1.542,83 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2023



permanen yang terletak di Jalan Medan Binjai Km. 9,5, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan atau pihak lain untuk mengosongkan serta selanjutnya melakukan pembagian warisan secara proporsional atas sebidang tanah 1.542,83 m² berikut bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Medan Binjai Km. 9,5, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
10. Menghukum Tergugat I, secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yaitu:
Kerugian materiil sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
Kerugian moril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
11. Menghukum Tergugat I, untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tanggung renteng atas keterlambatan penyelesaian perkara ini terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Lubuk Pakam;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun diadakan perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Gugatan kabur (*obscuur libel*):

1. Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Lbp., tanggal 19 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Kesepakatan tertanggal 9 Januari 2000;
3. Menyatakan sah dan mengikat sebidang tanah seluas $\pm 1.542,83 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Medan Binjai Km. 9,5, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang adalah harta warisan/peninggalan dari Almarhum Ngaku Ginting dan Almarhum Jumba Sembiring;
4. Menyatakan Tergugat secara patut telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 19/3/1982, atas nama Tergugat I yang dibuat oleh Turut Tergugat V selaku PPAT dan diketahui oleh Turut Tergugat VI tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah atas sebidang tanah $1.542,83 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Medan Binjai KM. 9,5, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan atau pihak lain untuk mengembalikan bukti kepemilikan yang berkenaan sebagai tanda bukti/kepemilikan sebidang tanah $1.542,83 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Medan Binjai Km.9,5, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan atau pihak lain yang terkait untuk mengosongkan serta selanjutnya melakukan pembagian warisan secara proporsional atas sebidang tanah $1.542,83 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Medan Binjai KM.9,5, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp8.355.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 70/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Lbp *juncto* Nomor 70/Pdt/2022/PT MDN *juncto* Akta Nomor 26/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 70/PDT/2022/PT MDN, tanggal 12 Mei 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Lbp, tanggal 12 Januari 2022;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat tidak terbukti

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 19/3/1982, tertanggal 25 Februari 1982 merupakan akta hibah yang sah, berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Turut Termohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 5 Juli 2022 dan 1 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 5 Juli 2022 dan 1 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah merupakan harta warisan milik Ngaku Ginting dan Ny. Jumpa Br Sembiring (orangtua Para Penggugat dan Tergugat) yang telah dibagi kepada ketiga anak laki-lakinya yaitu Ahmad Ginting, Ir Mulia Ginting dan Mimpin Ginting berdasarkan Surat Penyerahan Hak atas Tanah dan Rumah (hibah) yang dibuat oleh Alm. Ny. Jumpa Br Sembiring tanggal 9 Januari 2000 dengan syarat apabila harta tersebut akan dijual harus dimusyawarahkan dengan anak-anak lainnya;

Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya tukar guling atas objek sengketa oleh Penggugat Mulia Ginting dan Mimpin Ginting, maka

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan dan membagi objek sengketa kepada ahli waris lainnya sampai dengan sekarang merugikan Para Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga tepat Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan selanjutnya melakukan pembagian warisan secara proporsional terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AHMAD GINTING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AHMAD GINTING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3517 K/Pdt/2023